Organisation, Ressources Humaines et Gestion Financière des Administrations Publiques

Thème principal : Droit administratif, statut général des fonctionnaires, décentralisation territoriale et finances publiques locales

Synthèse exécutive : Ce cours pose les jalons juridiques, organisationnels et budgétaires du fonctionnement des administrations publiques françaises. Il clarifie la ligne de démarcation imperméable entre le droit du travail (sphère privée contractuelle) et le droit administratif (sphère publique statutaire). Le cours analyse en profondeur la logique institutionnelle du statut de fonctionnaire titulaire (recrutement républicain par concours, garantie de l'emploi à vie pour empêcher le clientélisme politique, révocation pour faute) et la confronte à la montée structurelle des agents contractuels de droit public (CDD et CDI), indispensable pour attirer des profils pénuriques comme les informaticiens bridés par des grilles indiciaires rigides. Enfin, il détaille l'architecture de la décentralisation (Communes, Départements, Régions et intercommunalités), décortique les transferts financiers État-collectivités (suppression de la taxe d'habitation, dotation globale de fonctionnement et mécanismes de péréquation) et présente le rôle redistributif des administrations de Sécurité Sociale.

La césure juridique fondamentale : Droit du travail versus Droit administratif

Dans l'ordre juridique français, l'application des règles de travail dépend strictement de la nature juridique de la personne morale employeuse. Lorsqu'un salarié intègre le secteur privé, il signe un contrat de travail individuel régi par le Code du travail. Ce cadre permet de négocier librement les éléments périphériques (salaire de base, primes d'embauche, volume de jours de télétravail, clause de mobilité). À l'inverse, l'accès à la fonction publique ne relève absolument pas du Code du travail : le fonctionnaire est nommé par un arrêté puis titularisé dans un corps d'emploi. Il est soumis à un statut général issu du droit administratif, défini unilatéralement par les lois et règlements. Il ne dispose d'aucun contrat individuel et ne peut rien négocier de manière privée. En cas de contestation ou de litige portant sur une sanction, une mutation forcée ou un avancement, le salarié du privé saisit le Conseil de prud'hommes, tandis que l'agent public a pour seule voie de recours le Tribunal Administratif.

- Code du travail : recueil législatif applicable exclusivement aux employeurs privés (sociétés commerciales, artisans, associations loi 1901)
- Droit administratif : corps de règles de droit public régissant unilatéralement les relations entre l'administration et ses agents
- Contrat négocié vs Statut réglementaire : le salarié privé contracte de gré à gré ; le fonctionnaire est placé d'office dans une situation statutaire légale non négociable
- Compétence juridictionnelle exclusive : Conseil de prud'hommes pour le droit privé contre Tribunal administratif (TA) pour le droit public

Cas concret enseignant : *La métaphore du Monopoly et du Scrabble : 'Prétendre appliquer le Code du travail à un fonctionnaire, c'est comme tenter d'imposer les règles du Monopoly à un joueur en pleine partie de Scrabble. C'est absurde, on n'a tout simplement pas ouvert le bon livre de règles.'*

Le statut protecteur de fonctionnaire : Concours, neutralité et garantie de l'emploi

Le modèle de fonction publique de carrière a été conçu pour émanciper l'action de l'État des aléas partisans du suffrage universel. Le concours anonyme constitue un rempart démocratique contre le clientélisme politique, interdisant à un nouvel élu d'attribuer discrétionnairement des postes publics à ses soutiens électoraux. Une fois titularisé, le fonctionnaire bénéficie de la sécurité de l'emploi. Contrairement au droit privé, la notion de licenciement pour motif économique n'existe pas en droit public : si un service ferme, si une administration subit des restrictions budgétaires ou si une rupture technique rend une tâche obsolète, l'agent titulaire ne peut être privé de son gagne-pain et doit être redéployé. Cependant, l'emploi à vie n'est pas une impunité : l'administration peut révoquer

un agent pour faute grave (manquement au devoir de réserve, faute professionnelle lourde, abandon de poste). Les discours politiques promettant de 'supprimer l'emploi à vie pour sanctionner les fautifs' reposent sur un contresens, car la procédure de révocation existe déjà.

- Recrutement par concours républicain : procédure anonyme sur titre ou épreuves assurant l'égal accès aux emplois publics et prévenant le népotisme
- Conditions d'accès : nationalité (française ou UE selon les corps régaliens), niveau de diplôme minimal et limites d'âge éventuelles
- Garantie de l'emploi à vie : inapplicabilité stricte du licenciement pour motif économique dans la fonction publique
- Révocation pour faute : sanction disciplinaire équivalente au licenciement, mobilisable en cas de manquement déontologique ou professionnel grave

Cas concret enseignant : *L'anecdote bancaire du traitement des chèques : 'Lorsque j'étais au Crédit Agricole au service chèques, l'effondrement des paiements par chèque papier a justifié des licenciements économiques car l'activité s'éteignait. Dans le secteur public, ce motif n'existe pas : l'État a l'obligation légale de reclasser et réaffecter le fonctionnaire titulaire.'*

La montée des agents contractuels et l'attractivité des compétences rares

Pour surmonter la lourdeur des concours et répondre à des besoins spécialisés, les administrations publiques emploient massivement des agents contractuels (CDD renouvelables, puis CDI de droit public). Si le CDD répond à un surcroît temporaire d'activité, le CDI public crée une disparité statutaire : deux collègues réalisant des missions strictement identiques peuvent avoir des rémunérations et protections divergentes. Ce recours s'explique par l'inadaptation des grilles indiciaires. Dans le public, un jeune diplômé en informatique commence souvent en catégorie B ou A débutant à un salaire mensuel plafonné (autour de 1 900 €), totalement hors marché face aux salaires proposés par les ESN ou éditeurs de logiciels privés. Le contrat permet de convenir d'une rémunération hors-grille. Cependant, l'absence de statut pérenne expose les contractuels à des décisions arbitraires lors des alternances politiques locales.

- Agent contractuel de droit public : agent recruté sous CDD ou CDI régi par le droit administratif sans passer par la voie du concours
- Grilles indiciaires d'ancienneté : échelle indiciaire rigide liant le traitement brut à l'échelon et à la catégorie (A, B, C)
- Compétitivité salariale : incapacité des grilles du secteur public à concurrencer le privé pour les métiers en tension (ingénieurs, développeurs)
- Dérive clientéliste : fragilité statutaire des contractuels face aux changements de majorité politique locale

Cas concret enseignant : *La purge électorale à Saint-Louis de la Réunion : 'Lors d'élections municipales à Saint-Louis de la Réunion, le maire nouvellement élu a immédiatement licencié tous les agents contractuels de la mairie pour recruter exclusivement ses militants. C'est exactement cette dérive partisane que le statut inamovible de fonctionnaire neutralise.'*

L'organisation décentralisée des collectivités et l'intercommunalité

L'organisation administrative française repose sur l'État central et trois niveaux principaux de collectivités territoriales s'administrant librement par des conseils élus pour six ans : la Commune (affaires d'ultra-proximité, écoles maternelles et primaires, voirie communale), le Département (solidarités sociales, versement du RSA, autonomie, gestion des collèges) et la Région (développement économique, transports ferroviaires régionaux TER, construction et entretien des lycées). Cette répartition engendre une dualité au sein des établissements scolaires : dans un lycée, les enseignants sont des fonctionnaires d'État payés par l'Éducation nationale, alors que le personnel ouvrier, d'entretien et de cantine est composé de fonctionnaires territoriaux employés par la Région. Par ailleurs, pour surmonter l'émiettement communal, les municipalités se regroupent en Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) pour financer collectivement des infrastructures indispensables.

- Décentralisation : transfert légal d'attributions et de moyens de l'État vers des personnes morales de droit public distinctes (collectivités)
- Bloc de compétences scolaires : Commune = écoles maternelles/primaires ; Département = collèges ; Région = lycées

• Dualité de gestion dans les établissements : corps professoral relevant de l'État (fonctionnaires d'État) contre personnel technique rattaché à la collectivité (fonctionnaires territoriaux)

• Intercommunalités (EPCI) : communautés de communes ou d'agglomération permettant d'amortir des équipements lourds mutualisés

• Durée des mandats : élection des conseillers municipaux, départementaux et régionaux au suffrage universel direct pour une durée de 6 ans

Cas concret enseignant : *L'exemple de l'achat d'un camion-poubelle à 150 000 € : 'Un petit village rural ne détiendra jamais l'assise financière pour acheter et rentabiliser seul un camion-benne de ramassage des ordures ménagères. En s'associant au sein d'une communauté de communes, une vingtaine de communes financent le véhicule et mutualisent ses tournées.'*

Financement local, dotations de l'État et péréquation financière

Les budgets des collectivités territoriales s'articulent autour de recettes fiscales propres et de transferts financiers de l'État. Le panier fiscal direct repose principalement sur la taxe foncière acquittée par les propriétaires. La suppression totale de la taxe d'habitation sur les résidences principales décidée sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a privé les communes de leur impôt le plus modulable. L'État a compensé cette perte par des dotations budgétaires directes, réparties via des formules de péréquation qui prennent en compte la population, l'âge moyen, le revenu par habitant et le taux de chômage. Toutefois, cette transformation crée une dépendance forte vis-à-vis du gouvernement central : là où la taxe d'habitation croissait naturellement avec la pression démographique et l'inflation immobilière, les dotations étatiques sont décidées unilatéralement lors des lois de finances nationales, exposant les communes à des pertes de pouvoir d'achat face au renchérissement de leurs coûts réels.

• Taxe foncière : impôt local direct dû par les propriétaires de biens immobiliers sur la base de la valeur locative cadastrale

• Taxe d'habitation : impôt supprimé pour les résidences principales, conservé uniquement sur les résidences secondaires

• Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : enveloppe financière forfaitaire versée annuellement par l'État aux collectivités

• Péréquation : formule mathématique de redistribution solidaire réallouant des ressources des collectivités aisées vers les territoires défavorisés

• Érosion de l'autonomie fiscale : substitution de recettes fiscales locales dynamiques par des dotations d'État administrées et sous-indexées

Cas concret enseignant : *La défiance des maires face aux promesses de Bercy : 'L'État assure toujours compenser la perte d'un impôt à l'euro près par une dotation. Mais les maires savent bien qu'une ressource fiscale propre progresse avec la dynamique de leur territoire, alors qu'une dotation d'État est gelée ou sous-revalorisée depuis Paris, asphyxiant leurs investissements face à la hausse des coûts de l'énergie.'*

Les Administrations de Sécurité Sociale (ASSO) et la redistribution solidaire

Les Administrations de Sécurité Sociale (ASSO) complètent le triptyque de la sphère publique. Contrairement aux sociétés d'assurance privées lucratives à primes individualisées proportionnelles au risque, la Sécurité Sociale repose sur une mutualisation nationale obligatoire. Elle assure une double redistribution : horizontale (des bien-portants vers les malades, des actifs vers les retraités, des foyers sans enfant vers les familles) et verticale (des hauts revenus vers les ménages modestes par des aides sous condition de ressources comme les APL ou le RSA). Les fonds proviennent des cotisations prélevées sur la masse salariale ainsi que de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) assise sur l'ensemble des revenus.

• ASSO : troisième sous-secteur institutionnel des administrations publiques aux côtés de l'État central et des collectivités

• Ressources contributives et fiscales : prélèvements obligatoires constitués de cotisations sociales et d'impôts affectés (CSG)

• Prestations sociales : redistribution sous forme de revenus de transfert (allocations familiales de la CAF, APL, assurance maladie, pensions de retraite)

• Principe d'universalité solidaire : système non actuariel où chaque individu cotise selon ses capacités contributives et perçoit selon ses besoins de protection

Cas concret enseignant : *La distinction philosophique avec l'assurance privée : 'Une compagnie d'assurance privée ajuste son tarif à votre risque personnel pour générer un profit commercial. La Sécurité Sociale applique la maxime solidaire de la République : on cotise selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins.'*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Si un conducteur de bus travaille pour le réseau de transport de la ville, relève-t-il du droit du travail ou du droit administratif ?
Réponse du professeur : Cela dépend exclusivement de la structure juridique qui gère le service de transport. Si la ville exploite son réseau via une régie publique directe non personnalisée, le chauffeur est un agent public régi par le droit administratif. En revanche, si la collectivité a délégué l'exploitation à une entreprise commerciale privée délégataire de service public (comme Keolis, Transdev ou la RATP Cap), le chauffeur est salarié de cette société privée sous contrat de travail et relève intégralement du Code du travail et des prud'hommes.

Question étudiant : Pourquoi recruter des agents contractuels en CDI dans la fonction publique au lieu d'embaucher des fonctionnaires par concours ?
Réponse du professeur : Le recrutement en CDI de droit public permet d'embaucher sans attendre l'organisation souvent biennale d'un concours administratif et, surtout, de contourner la rigidité des grilles de salaires indiciaires. Pour des métiers techniques en forte tension comme les architectes systèmes, développeurs web ou experts en cybersécurité, les salaires de base de la fonction publique sont bien trop faibles pour séduire les candidats. Le CDI contractuel offre la latitude managériale de négocier un salaire attractif plus proche des standards du privé.

Question étudiant : Combien de temps un lauréat conserve-t-il le bénéfice de son concours dans la fonction publique territoriale s'il ne trouve pas de poste immédiatement ?
Réponse du professeur : À la différence de la fonction publique d'État où la réussite au concours vaut affectation d'office à un poste, le lauréat d'un concours territorial est inscrit sur une liste d'aptitude. C'est à lui de postuler auprès des mairies, départements ou régions de son choix. Il conserve le bénéfice de son concours pendant un délai maximal de 4 ans (renouvelable annuellement sous condition de réinscription active). Si au terme des 4 ans aucune collectivité ne l'a recruté, il perd définitivement le bénéfice de son concours.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Une commune de 5 000 habitants subit la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, ressource qui lui procurait 450 000 € par an en année N-1. L'État compense cette perte par une dotation forfaitaire indexée à seulement 1 % de progression annuelle. Parallèlement, l'inflation réelle sur les coûts de fonctionnement du bloc communal (fluides énergétiques, fournitures de restauration scolaire, revalorisation des charges salariales des agents techniques) augmente régulièrement de 4 % par an. Calculez le manque à gagner cumulé (déficit de financement) subi par la municipalité sur une période glissante de 3 ans.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Calcul des compensations annuelles versées par l'État (base de 450 000 € avec croissance annuelle de +1 %) : - Année 1 : 450 000 € × 1,01 = 454 500,00 € - Année 2 : 454 500 € × 1,01 = 459 045,00 € - Année 3 : 459 045 € × 1,01 = 463 635,45 € Total des dotations perçues sur 3 ans = 454 500,00 + 459 045,00 + 463 635,45 = 1 377 180,45 € Étape 2 : Calcul des besoins financiers réels nécessaires pour compenser l'inflation des charges communales (croissance de +4 % par an) : - Année 1 : 450 000 € × 1,04 = 468 000,00 € - Année 2 : 468 000 € × 1,04 = 486 720,00 € - Année 3 : 486 720 € × 1,04 = 506 188,80 € Total des dépenses réelles indexées sur 3 ans = 468 000,00 + 486 720,00 + 506 188,80 = 1 460 908,80 € Étape 3 : Calcul du différentiel budgétaire cumulé (manque à gagner) : Manque à gagner cumulé = Total des besoins réels indexés - Total des compensations perçues Manque à gagner cumulé = 1 460 908,80 € - 1 377 180,45 € = 83 728,35 €

Résultat : Au bout de 3 ans, la commune enregistre une perte cumulée de pouvoir d'achat budgétaire de 83 728,35 €. Cet écart quantitatif démontre rigoureusement pourquoi les élus locaux contestent la substitution

d'une ressource fiscale territoriale dynamique par des dotations étatiques centrales déconnectées des réalités inflationnistes locales.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle est la juridiction compétente pour arbitrer un différend professionnel entre un fonctionnaire titulaire et son autorité de tutelle ?

R : Le Tribunal Administratif (TA), car le fonctionnaire est régi par le droit administratif statutaire et non par le Code du travail (qui relève du Conseil de prud'hommes).

Q : En quoi consiste rigoureusement la 'garantie de l'emploi à vie' accordée aux fonctionnaires titulaires ?

R : Elle garantit l'impossibilité d'être licencié pour motif économique. En cas de suppression de service ou de restriction budgétaire, l'agent doit obligatoirement être reclassé. Elle n'empêche cependant pas la révocation disciplinaire pour faute professionnelle grave.

Q : Quelle collectivité territoriale prend en charge la construction, la rénovation lourde et la rémunération du personnel technique d'un lycée public ?

R : La Région. Le personnel enseignant dépend quant à lui du ministère de l'Éducation nationale (fonctionnaires d'État).

Q : Quelle différence majeure existe-t-il entre la réussite à un concours de la fonction publique d'État et celle d'un concours territorial ?

R : Le lauréat d'un concours d'État reçoit automatiquement une affectation de poste, tandis que le lauréat d'un concours territorial est inscrit sur une liste d'aptitude valable 4 ans et doit démarcher lui-même les collectivités locales pour se faire recruter.

Q : Quel objectif poursuit la formule de péréquation dans l'attribution des dotations financières de l'État aux communes ?

R : Elle applique un principe de solidarité territoriale visant à corriger les disparités de richesses fiscales en prélevant une quote-part sur les communes les plus riches pour la reverser aux territoires défavorisés ou à faibles ressources fiscales.